

Envigado, septiembre 10 de 2025

Señor
Juan Diego Gómez
Revisor Fiscal
Conjunto Residencial Manzanares de la Cuenca
Ciudad

ASUNTO: RESPUESTA A CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025(COADMINISTRACION E INCUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA PROFESIONAL)

Acogiéndome como contador público al principio de respeto entre colegas consagrado en la ley 43 de 1990 art.37.9, cité el día 20 de junio de 2025 al revisor fiscal, no como miembro del consejo, ni como propietario, lo hice en calidad de colega, para hablar sobre las inconformidades de la comunidad sobre el deterioro de las zonas comunes, producto del manejo financiero dado por la administración, lo cual había que informarlo a los propietarios de acuerdo a su criterio profesional, mediante una asamblea extraordinaria de propietarios.

“Código de ética profesional art 37.9 Respeto entre colegas. El Contador Público debe tener siempre presente que la sinceridad, la buena fe y la lealtad para con sus colegas son condiciones básicas para el ejercicio libre y honesto de la profesión y para convivencia pacífica, amistosa y cordial de sus miembros”.

El revisor fiscal en esa fecha (20 de junio 2025) no vio la necesidad de convocar a asamblea extraordinaria, según lo expresó en **reunión informativa**, que convocó para **el 06 de agosto de 2025** pues no lo consideró necesario realizar una asamblea extraordinaria, sino QUE “CONVOCO A UNA REUNION INFORMATIVA” de esta reunión y de su participación directa en temas administrativos (coadministración) se detalló ampliamente en documento denominado REPLICA A LO EXPUESTO POR EL REVISOR FISCAL Y OTROS EN REUNION INFORMATIVA enviado al revisor fiscal, a la administradora, a la contadora y a los del consejo de administración, a los propietarios, con copia a la junta central de contadores el día 24 de agosto de 2025 para que fuera anexado a la queja disciplinaria con expediente 49821.25 del 25 de julio de 2025

Por lo anterior los copropietarios con un numero plural de propietarios de bienes privados que representan, la quinta parte de los coeficientes de copropiedad con un 21.883%, representado en 80 propietarios de acuerdo con el artículo 62 del reglamento de propiedad horizontal RPH, el día 04 de agosto, enviamos al correo de la administración, el formato de la convocatoria y todos los documentos necesarios para convocar a asamblea extraordinaria por parte de los propietarios, para que la administradora enviara vía correo electrónico al 100% de los propietarios y se pudiera realizar la asamblea el día 11 de agosto de 2025, ante lo cual, la administradora respondió el día 08 de agosto que esa solicitud le daba tramite en 15 días hábiles, y el 28 de agosto día para responder, la administradora respondió que no podía enviar la citación convocada por los propietarios,

porque no se adjuntó el certificado de tradición y libertad que demostrara que éramos propietarios.

Como la administradora no envió la convocatoria al 100% de los copropietarios con una justificación dilatoria que no se ajusta a la legalidad. Los propietarios nos acogimos al artículo 39 de la ley 675 de 2001 y al Código General del Proceso Art 291 núm. 3 inciso 3 y con el porcentaje de coeficiente requerido convocamos a asamblea extraordinaria para el día 14 de septiembre de 2025, ante lo cual el revisor fiscal el 10 de septiembre de 2025, convocó **OTRA asamblea extraordinaria** para el 21 de septiembre (*cuando el mismo expreso el 20 de junio que no veía la necesidad y el 06 de agosto lo confirmo*) con la única intención de que la asamblea convocada por los propietarios no se realizara.

Queda demostrado ampliamente con esta “CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA” del revisor fiscal fijada para el día 21 de septiembre, la coadministración que ejerce en la urbanización Manzanares de la Cuenca en cuanto a participación en actos administrativos, ratificado con comunicado anexo a la convocatoria firmado por Adriana Guevara la Administradora, donde manifiesta “ **esta convocatoria se realizará por iniciativa de la ADMINISTRACION Y EL REVISOR FISCAL y tendrá como propósito principal dar respuesta a las inquietudes manifestadas por la comunidad**”

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL COMUNICADO DE LA ADMINISTRADORA QUE SE ADJUNTO A LA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL REVISOR FISCAL (SE ANEXA ESTE ARCHIVO EN PDF DENOMINADO INFORME ASAMBLEA)

No obstante, lo anterior, y con el fin de garantizar un espacio de participación para todos los copropietarios y dar claridad sobre la gestión administrativa, se ha decidido convocar a una asamblea extraordinaria (para el domingo 21 de septiembre de 2025) como se anexa a este correo.

Esta convocatoria se realizará por iniciativa de la administración y el revisor fiscal, y tendrá como propósito principal dar respuesta a las inquietudes manifestadas por la comunidad, entre estas, tratar de manera definitiva que va a pasar con los saldos de la constructora / una cuota extraordinaria para que la unidad de cierta manera llegue a un punto de equilibrio a nivel contable, a claro esto depende del compromiso de los propietarios de poner sen al día en el pago de la administración y cumplir con la decisión que se tome por asamblea extraordinaria.

Este actuar del revisor del revisor fiscal va en contravía del documento de orientación técnica N.15 del Consejo Técnico de la Contaduría Publica CTCP que expresa “**No son funciones del revisor fiscal participar en procesos de convivencia o solución de conflictos en la copropiedad, ni elaborar, presentar o avalar el presupuesto de la propiedad horizontal**”

Igualmente en el orden del día de su “convocatoria” trata temas estrictamente administrativos y no le corresponde convocar a asamblea extraordinaria los cuales son de obligatorio cumplimiento y ejecución de la administradora, lo cual evidencia aún más la coadministración en nuestra copropiedad, olvidando las funciones propias que le competen y claramente definidas en la ley 675 de 2001 (art 57), Reglamento de propiedad horizontal RPH (art 78) y Código de comercio (art. 207).

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL REVISOR FISCAL PARA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Envigado, 10 de septiembre de 2025

CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por medio de la presente, **JUAN DIEGO GOMEZ HERRERA**, en mi calidad de Revisor Fiscal de **MANZANARES DE LA CUENCA P.H. con Nit 901.458.152-6**, y en ejercicio de las facultades conferidas por la ley 675 de 2001 y de acuerdo al Reglamento de Propiedad Horizontal **R.P.H. ART 62**, convoco a Asamblea General Extraordinaria de COPROPIETARIOS.

Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
Lugar: Presencial en los parqueaderos de la unidad
Hora: 8:00 a.m. en Primera convocatoria
9:00 a.m. Segunda Convocatoria

Orden del día

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea.
3. Explicación de la motivación de citación asamblea por revisoría fiscal e informe de problemática interna de consejo y copropiedad
4. Estado y situación financiera de la copropiedad
5. Análisis y exposición para posible cuota extra
6. Informe de saldos constructora y toma de decisiones
7. Nombramiento consejo de administración
8. Cierre de la Asamblea.

"R.P.H. ART 62

Reunión extraordinaria: la asamblea se reunirá extraordinariamente en cualquier tiempo, cuando las cuando las necesidades imprevistas y/o urgentes lo ameriten y sea convocada, con una antelación no inferior a 5 días hábiles, por el administrador, consejo de administración, el revisor fiscal, o de un numero plural de propietarios de bienes privados que representen por lo menos la quinta parte de los coeficientes de la copropiedad. Para efectos de computo de este plazo se descontará el día de la convocatoria y se incluirá el día de la reunión"

Cordial Saludo



JUAN DIEGO GOMEZ HERRERA
REVISOR FISCAL
TP. 140535-T

El revisor fiscal con esta actuación de convocar asamblea extraordinaria para el día 21 de septiembre, desconociendo la que nosotros como propietarios convocamos para el 14 de septiembre con el 21.883% del coeficiente de propiedad ha faltado al PRINCIPIO DE INTEGRIDAD del código de ética profesional, ya que como contador público sus actuaciones profesionales deben ser con rectitud, honestidad y transparencia.

Código de Ética profesional, artículo 37.1 *"Integridad. El Contador Público deberá mantener incólume su integridad moral, cualquiera que fuere el campo de su actuación en el ejercicio profesional. Conforme a esto, se espera de él rectitud, probidad, honestidad, dignidad y sinceridad, en cualquier circunstancia. Dentro de este mismo principio quedan comprendidos otros conceptos*

afines que, sin requerir una mención o reglamentación expresa, puedan tener relación con las normas de actuación profesional establecidas. Tales conceptos pudieran ser los de conciencia moral, lealtad en los distintos planos, veracidad como reflejo de una realidad incontrastable, justicia y equidad con apoyo en el derecho positivo”

Igualmente infringe el código de ética profesional en sus (Art. 35 al 37 de la Ley 43 de 1990): Integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, observaciones de las disposiciones normativas, competencia, actualización profesional, y conducta ética. Ha puesto en riesgo los intereses de la copropiedad y el patrimonio común de los propietarios.

El revisor fiscal de Manzanares de la Cuenca no se adhiere ni se ajusta a la normatividad, no cumple con la Ley en su desempeño como garante de la fe pública.

La asamblea extraordinaria convocada por los propietarios, tiene plena validez, ya que cumplimos con más del 20% del coeficiente requerido. El punto 4.2 del orden del día es “REMOCION DEL CARGO DE REVISOR FISCAL”, por los reiterados incumplimientos a sus funciones como es de vigilar la legalidad y transparencia de la copropiedad. Lo cual dio origen a que se presentara una queja disciplinaria ante la Junta Central de Contadores el 25 de julio de 2025.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA POR LOS PROPIETARIOS CON EL 21.883 DEL COEFICIENTE DE PARA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE COPROPIETARIOS N° 01 DE 2025

Fecha Convocatoria: 6 de septiembre de 2025
Fecha Asamblea: Domingo 14 de septiembre de 2025
Hora: 10:00 de la mañana
Lugar: Manzanares de la Cuenca: Carrera 39 E # 48 F Sur-85 (Envigado)

Los suscritos, en grupo plural de ochenta (80) propietarios de unidades privadas, quienes aprobamos la realización de la asamblea extraordinaria, registrados con **21,883% (veintiuno punto, ochocientos ochenta y tres por ciento)** de coeficientes de copropiedad y con base en las facultades estatutarias y legales consagradas en la Ley y el Reglamento de Propiedad Horizontal, nos permitimos convocar a la celebración de **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**, de acuerdo con lo expuesto en el encabezado.

Anexo N° 1

JUSTIFICACION LEGAL: Artículo 39 Ley 675 de 2001. REUNIONES. ...La asamblea se reunirá en forma extraordinaria cuando las necesidades imprevistas o urgentes del edificio o conjunto así lo ameriten, por convocatoria del administrador, del consejo de administración, del Revisor Fiscal **o de un número plural de propietarios de bienes privados que representen por lo menos, la quinta parte de los coeficientes de copropiedad.** PARÁGRAFO 1o. Toda convocatoria se hará mediante comunicación enviada a cada uno de los propietarios de los bienes de dominio particular del edificio o conjunto, a la última dirección registrada por los mismos.
(CGP) Código General del Proceso. Artículo .291. Art. 8°. PARAGRAFO 3. (Subornado v nezzilla fuera de texto).

ORDEN DEL DÍA SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA

- 1.** Verificación del Quórum
- 2.** Lectura y Aprobación del Orden del Día
- 3.** Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea
- 4.** Temas **UNICOS** a tratar:

4.1 RENOVACION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION: ELECCION Y NOMBRAMIENTO.

4.2 REMOCION DEL CARGO AL REVISOR FISCAL

El revisor fiscal al convocar la asamblea extraordinaria del 21 de septiembre, busca con esto, proteger la gestión de la administradora y evitar que se le remueva del cargo. Reflejando con esto conflicto de intereses y coadministración y usa la facultad que tiene para convocar asamblea extraordinaria para seguir en el cargo, al cual ha faltado con reiterativos incumplimientos evidenciados con pruebas documentales que son parte del expediente de la queja disciplinaria ante la Junta Central de Contadores.

Entendida la normatividad en su sentido más general, determina lo que está permitido y lo que no, así como los mecanismos para garantizar su cumplimiento, incluyendo las sanciones aplicables en caso de incumplimiento, como los derechos que se reconocen para quienes actúan bajo estas normas. Por tanto, y dándole alcance a lo denunciado ante la Junta Central de Contadores, se adiciona al acervo probatorio lo que se revela en este documento.

- ANEXO: 1. Citación asamblea extraordinaria septiembre 14 del 21.883% del coeficiente
2. Informe asamblea Firmado por Adriana Guevara la Administradora
 3. Citación asamblea extraordinaria septiembre 21 convocada por el Revisor



SANTIAGO SANCHEZ CHAVEZ

Propietario Apto 605

Consejero 2025-2026

Contador Público

COPIAS:

- 1.- JUNTA CENTRAL DE CONTADORES (JCC) – Alcance a denuncia (49821.25)
Revisor fiscal del 25 de julio de 2025
- 2.- Administración Manzanares de la Cuenca
- 3.- Consejo de Administración
- 4- contadora María Bernarda Henao
- 5- Propietarios